主題精選：物權債權化 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 債權物權化與物權債權化
發布日期: 2026-04-02
內文
• (一) 債權物權化：
1. 意義：將原本屬於債權效力之法律行為，提升為物權效力。
2. 舉例： (1)買賣不破租賃：出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱將其所有權讓與第三
人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在。前項規定，於未經公證之不動產租賃契約，其
期限逾五年或未定期限者，不適用之（民§425）。 (2)預告登記：不動產物權得喪變更之請
求權，原屬債權效力。將此一請求權辦理預告登記後，提升為物權效力，而得以對抗第三
人。
• (二) 物權債權化：
1. 意義：將原本對於不動產之物權關係，轉化成債權關係。
2. 舉例：不動產證券化：投資人直接購買不動產，因而對不動產擁有所有權，屬於物權關
係。發行不動產證券化，將其轉化為持有不動產之有價證券，因而對不動產僅擁有債權，
屬於債權關係。
【註】 民：民法。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下